

감사결과 처분요구서

- 사업소 직원의 행동강령 위반 조사 -

2024. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○본부 △△부 직원에 대하여 직장 내 괴롭힘 및 행동강령 위반 사례가 신고됨에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사는 피신고인인 ○○본부 △△부 A를 대상으로 신고 내용에 따른 사실관계를 확인하고, 법률 및 사규 위반 행위를 포함하여 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 및 「한국수력원자력(주) 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정」을 위반하였는지 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 실시 과정

실지감사에 앞서 신고 내용의 사실관계 확인을 위한 신고인 및 관련자 면담, 노무법인 의견서 등 관련 자료를 수집·분석하여 2024. 8. 19.부터 같은 해 8. 23. 까지 5일간 감사실 감사인력 1명을 투입하여 실지감사를 수행하였다.

4. 감사 결과 처리

수집한 증거자료 및 피신고인의 문답서와 소명자료 등을 종합하여 사실관계를 조사한 결과 피신고인에 대한 윤리행동강령 위반행위가 확인되었으며, 도출된 감사 결과에 대하여 감사실 내부 검토과정 및 감사결과심의위원회를 거쳐 2024. 10. 17. 상임감사위원의 검토로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명, 백만 원)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	○○부	감찰	징계	윤리행동강령 및 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 위반	(2)
2	△△부	감찰	통보	○○본부 ◆◆사업을 재검토하여 추진 필요	-
3	●●부	감찰	통보	윤리행동강령 준수 및 직장 내 괴롭힘 예방 방안 마련 필요	2

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 윤리행동강령 위반 및 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 위반

관 련 부 서 ○○본부 △△부

관 련 자 ○○본부 △△부

① A

② B

조 치 부 서 ■■■ ○○○부

내 용

1. 사건 관계자 개요

A는 입사한 이후로 ○○본부 △△부에서 직원으로 근무하다가 승격하였고, 승격한 이후 본사 등에서 업무를 수행하였으며, ㉠㉠본부 △△부 근무하다가 승격하여, ○○본부 △△부로 부임하여 현재까지 업무를 수행하는 자이다.

B는 입사한 이후로 ㉠㉠본부 △△부에서 근무하다가 승격하여 ○○본부로 이동하여 △△부에서 업무를 수행하는 자이다.

▷▷는 ○○본부 용역을 수행하는 협력업체로 C가 소속되어 있으며, 드림스 기준 우리 회사와 347건의 계약이 확인되는 등 ○○본부와 대다수의 계약을 체결하였고, 2013년부터 ○○본부 유지보수를 줄곧 담당하고 있는바 회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 자로 용역 계약에 대하여 A가 직접적인 권한을 행사할 수 있어 금전적 이해관계에 있는 직무관련자¹⁾이다.

1) 「한국수력원자력 임직원 윤리행동강령」 제2조(정의)에 따라 “직무관련자”란 아래와 같다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조(공직자 행동강령)에 따라 공직자²⁾가 준수하여야 할 행동강령을 규정하고 있고, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수 금지)에 따라 공직자 등은 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 이에 따라 우리 회사 임직원이 준수하여야 할 행동기준을 윤리행동강령에 세부적으로 규정하고 있다.

한편, 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 사용자 또는 근로자는 ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ② 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 우리 회사는 직장 내 괴롭힘을 예방하고 사건 발생 시 이에 대응하기 위하여 필요한 사항을 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」으로 규정하고 있으며, 이 지침 제14조(피해자 보호 및 비밀 유지) 제3항에 따라 직장 내 괴롭힘 사건과 관련된 임직원은 사건의 은폐 및

1. “직무관련자”란 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인 또는 법인·단체를 말한다.

가. 회사업무와 관련하여 민원을 제기하였거나 제기할 것이 명백한 자

나. 인·허가, 감사, 감독, 검사 등의 대상인 자

다. 회사에 보상을 요청하였거나 요청하려는 것이 명백한 자

라. 회사와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 자

마. 회사에 대하여 특정한 행위를 요구하거나 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 자

바. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 자

사. 그 밖에 회사가 부패방지를 위하여 정하는 업무와 관련된 자

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 3호나목에 따라 “공직자”는 공직유관단체의 장 및 그 직원으로 정의하며, 공직유관단체는 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 1항2호에 따라 공기업이 포함되므로 우리 회사 직원들에게 앞서 본 법률을 적용할 경우 공직자로 보아야 한다.

피해자의 의사에 반하는 중재, 합의 중용 등의 행위를 해서는 아니 되고, 임직원이 신고, 상담 등을 하지 못하도록 방해하거나 신고 등을 취소하도록 강요해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. A의 경우

1) C로부터 금품등(음식물) 수수

A은 2024. 3. 14. 12:00경 ■■■에서 ▷▷ C와 점심식사를 하였고, 2024. 5. 17. 12:00경 ■■■에서 ▷▷ C, △△부 D, E와 함께 점심식사를 하였고, 식사 대금은 모두 C가 지불하였다.

A과 함께 식사를 한 D, E는 식사 대금을 A가 A의 카드로 직접 결제를 하였다고 진술하며 A가 식사를 제공하였다고 했으며, A는 해당일에 카드로 식사 대금을 결제한 사실이 없다고 진술하면서 직무관련자인 C가 식사를 제공한 사실을 인정하였고, 직무관련자인 C에게 제공받은 합계 36,000원의 식사는 A가 수수한 것으로 봄이 타당하다.³⁾

이로써 A는 협력업체인 직무관련자에게 금품등을 수수하여 윤리행동강령 제 25조(금품등의 수수 금지)를 위반하였다.

2) 직무관련자와 골프 회동

A는 2024. 3. 6. 오후 ■■■ 골프장에 C, F, G와 함께 갔으며, 2024. 4. 17. 오후에는 ■■■ 골프장에 C, B, H와 함께 가는 등 직무관련자인 C와 골프장에 간 사

3) 대법원 2001. 10. 12. 선고 99도5294 판결에 따르면, 피고인이 향응을 제공받는 자리에 피고인 스스로 제3자를 초대하여 함께 접대를 받은 경우에는, 그 제3자가 피고인과는 별도의 지위에서 접대를 받는 공무원이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 제3자의 접대에 요한 비용도 피고인의 접대에 요한 비용에 포함한다.

실을 인정하였다.

이로써 A는 직무관련자인 C와 골프를 하였으므로 윤리행동강령 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)를 위반하였다.

3) 골프장 출입에 대한 허위 진술

신고내용을 바탕으로 A에게 골프장 방문에 대한 사실여부 및 소명자료를 제출하도록 요구하였으나 최초 진술에서는 골프장에 방문하지 않았다고 허위 진술을 하는 등 A는 감사에 비협조적으로 일관하였다.

신고내용의 자료를 바탕으로 골프장에 방문한 일자에 골프 타수가 적혀있는 점, 골프장에 출입한 일자에 A 및 함께 골프를 친 관련자들이 연차휴가를 낸 점, 또한 골프장에 출입한 시간 전에 관련자들의 ○○본부를 떠난 이후 출입이력이 존재하지 않는 점 등을 고려하면 A와 관련자들이 골프장에 방문한 정황은 충분히 인정된다.

그럼에도 불구하고 A는 최초 진술에서 골프장에 가지 않았다고 허위 진술 하였으며, 허위 진술을 할 경우 가중처벌을 받을 수 있음을 고지하였음에도 골프를 친 사실이 없다고 거듭 진술하여 「인사관리지침」 제60조를 위반하였고, 골프장에 가지 않았다는 사실을 입증할 수도 없다고 하며 「감사규정」 및 「감사규정시행지침」 제10조에 따른 감사자료 제출 요구에도 불응하였다.

4) 감사자료 제출 불성실

실지감사 기간 동안 A에 대한 문답 조사를 추가로 시행하면서 최초 소명자료 및 허위 진술에 대한 진위여부를 확인하고자 골프장 방문에 대한 감사자료의 제출을 추가로 요청하자 A는 비로소 직무관련자인 C와 골프장을 방문한 사실을

인정하였다.

그러나 A가 골프장에 방문하고 현금으로 지불하였다는 골프비용을 본인이 직접 지불하였다는 구체적인 증거자료를 수집하기 위하여 감사자료 제출을 요구하였으나 골프장에 방문한 날짜 이외의 자료는 제출할 수 없다고 하며, 휴대전화 통화기록의 경우 원본 자료가 아닌 수발신 전화번호를 지운 상태로 A가 임의로 가공한 자료를 제출하는 등 불성실하게 감사자료를 제출하였다.

따라서 A가 신용카드로 결제하지 않은 일자의 골프장 방문은 거짓 진술과 함께 금품등을 수수하였을 가능성이 매우 크고, 직무관련자와 골프를 치는 등 부정한 행위를 하였을 것으로 의심되며, A에게 위와 같은 부정한 행위에 대한 의심을 해소할 수 있는 유리한 감사자료의 제출을 요구하였음에도 이에 불응하고 명확한 소명을 하지 않는 등 감사인의 정당한 감사자료 제출 요구에 응하지 않았다.

5) 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」의 위반

A는 본인에 대한 직장 내 괴롭힘 신고 사실을 알고 신고인들에게 사과를 하기 위하여 직·간접적으로 접촉을 시도하였고, 이에 B는 이번 사건의 중재자 역할을 하였으며, A의 지시를 받은 B는 신고인들과 승용차 안에서 A가 작성한 문서를 보여주며 이들 사이를 중재하고자 하였고, 이 문서를 이용하여 신고인들을 대상으로 감사를 청구하겠다는 취지로 합의를 시도하였다.

따라서 A는 신고인들과 직·간접적으로 접촉을 시도하고, 감사를 청구하고자 한 문서를 이용하여 신고인의 의사에 반하는 중재, 합의를 시도하였던 정황이 충분하므로 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제14조(피해자 보호 및 비밀유지) 제3항을 위반하였다.

나. B의 경우

1) 직무관련자와 골프 회동

B는 2024. 4. 17. 오후에 ■■■■■ 골프장에 C, A, H와 함께 감으로써 직무관련자인 C와 골프장에 간 사실을 인정하면서 골프비용을 각자 현금으로 지불하였다고 주장하였는데, 이들에게 제공받은 감사자료(신용카드 및 금융 거래 내역 등)에는 골프장을 방문한 해당 일자에 골프비용을 지불한 신용카드 사용 이력이나 현금의 출금 이력 등 골프비용을 직접 지불하였는 사실은 확인되지 않았다.

이로써 B는 직무관련자인 C와 골프를 하였으므로 윤리행동강령 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)를 위반하였다.

4. 결 론

A와 B는 ○○본부 용역을 수행하는 협력업체이자 직무관련자인 ▷▷ C와 긴밀한 관계를 유지하고 식사나 골프를 같이하며 앞서 본 규정을 위반하였다.

A가 직무관련자로부터 제공받은 금품등(음식물)의 경우 원활한 직무수행 또는 사교·의례 목적으로 제공된 것으로 보기에 부적절하며, 직무관련자와 골프를 친 행위의 경우 최초 소명 및 진술에서 허위 진술과 감사자료 제출을 거부하는 등 수감 태도가 불성실하였으며, 골프일정이 취소되었거나 직무관련자와 골프를 친 사실이 없다고 진술하였는데, 이는 사실을 숨기기 위하여 고의로 허위 진술을 한 것으로 「인사관리지침」 제60조에 따라 징계할 수 있다.

한편, A에 대한 직장 내 괴롭힘 사건에 대하여 앞서 본 법률에 따른 직장 내 괴롭힘 판단기준인 업무상 적정범위를 넘지 않았다고 하더라도 A는 특정 파트 직원들과 갈등 상황을 유발하여 부서 분위기를 비정상적으로 만들었고, 본인의 신

고에 대하여 갈등 당사자들에게 직·간접적으로 접촉을 시도하고, 신고인에 대하여 감사를 청구하고자 하는 보복성 상황을 조장하며 신고인의 의사에 반하는 중재, 합의를 시도하여 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」을 위반하였다.

조치할 사항

■■장은

- ① 윤리행동강령 제25조(금품등의 수수 금지) 및 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)을 위반하여 직무관련자에게 금품등(음식물)을 수수하고, 직무관련자와 골프를 함께 치고, 골프장에 간 사실을 숨기기 위하여 고의로 허위진술을 하여 「인사관리지침」 제60조를 위반하고, 본인의 직장 내 괴롭힘 신고와 관련하여 보복성 상황을 조장하며 신고인의 의사에 반하는 중재, 합의를 시도하여 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제14조를 위반한 ○○본부 △△부 A를 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분하고,(징계)
- ② 윤리행동강령 제36조(골프 및 사행성 오락행위의 제한)을 위반하여 직무관련자와 골프를 함께 친 ○○본부 △△부 B를 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○○본부 ◆◆ 사업을 재검토하여 추진 필요

관 련 부 서 ○○본부 △△부

조 치 부 서 ○○본부 △△부

내 용

1. 사업 개요

○○본부 △△부는 2024. 4. 11. ◆◆ 사업을 추진하기 위한 시행안을 결재받아 현재까지 사업을 진행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「▽▽ 운영 지침」은 합리적이고 효율적인 설비 운영을 목적으로 설비의 관리 및 운영에 필요한 기준, 계획, 절차, 분석 등에 관한 지침을 정하고 있다.

또한, 사업을 수행하고자 할 경우 ‘보안성 검토 및 적합성 검증 절차에 따라 국가정보보안 기본지침에 근거하여 보안 대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업 계획(사업 공고 전) 보안성 검토 절차를 수행하여야 한다.

따라서 ○○본부에서 추진 중인 사업은 위 지침에 따라 합리적으로 효율적으로 시행하여야 하고, 보안성 검토 절차를 수행하여 보안 대책의 적절성을 평가하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

○○에서 진행 중인 사업은 시행계획안에서 사업 배경을 설비의 노후화 및

제품의 단종 등으로 제시하고 있으나 부대설비에 대한 평가는 존재하지 않아 이들을 함께 교체하려는 이유와 목적이 일부 불분명하고, 규제기관의 승인을 받지 않은 상황에서 사업을 추진할 필요성이 부족해 보이는 점 등을 고려하면 위 지침의 객관적 판정기준에 따른 설비투자의 경제성을 도모하였다고 보기 어렵다.

한편, 이 사업은 표준지침에 따라 ‘보안성 검토’가 필요하지만 구매규격서에 이를 누락하였으므로 보안성 검토 절차를 수행할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○본부 △△부에서는 사업을 추진하는 과정에서 문제가 있을 경우 다시 검토하여 사업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○장은 사업의 필요성 여부를 재검토하고, 관련 규정을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 윤리행동강령 준수 및 직장 내 괴롭힘 예방 방안 마련

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ■■■부

내 용

1. 사건 개요

○○본부 직원에 대한 직장 내 괴롭힘 및 행동강령 위반에 대한 신고가 접수됨에 따라 사실관계를 확인하기 위하여 감사를 시행한 결과 ○○본부 직원이 직무관련자로부터 30,000원 이상의 식사를 제공받고, 직무관련자와 함께 골프장을 출입한 사실이 확인되었으며, 직장 내 괴롭힘 신고와 관련하여 신고인의 의사에 반하는 중재, 합의를 시도하는 사례가 확인되었다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조(공직자 행동강령)에 따라 공직자⁴⁾가 준수하여야 할 행동강령을 규정하고 있고, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수 금지)에 따라 공직자 등은 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 이에 따라 우리 회사 임직원이 준수하여야 할 행동기준을

4) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 3호나목에 따라 “공직자”는 공직유관단체의 장 및 그 직원으로 정의하며, 공직유관단체는 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 1항2호에 따라 공기업이 포함되므로 우리 회사 직원들에게 앞서 본 법률을 적용할 경우 공직자로 보아야 한다.

윤리행동강령에 세부적으로 규정하고 있다.

한편, 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 사용자 또는 근로자는 ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ② 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 우리 회사는 직장 내 괴롭힘을 예방하고 사건 발생 시 이에 대응하기 위하여 필요한 사항을 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」으로 규정하고 있으며, 이 지침 제14조(피해자 보호 및 비밀 유지) 제3항에 따라 직장 내 괴롭힘 사건과 관련된 임직원은 사건의 은폐 및 피해자의 의사에 반하는 중재, 합의 중용 등의 행위를 해서는 아니 되고, 임직원이 신고, 상담 등을 하지 못하도록 방해하거나 신고 등을 취소하도록 강요해서는 아니 된다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 윤리행동강령 위반

○○본부 직원은 2024. 3. 14. 12:00경 ■■■■ 및 2024. 5. 17. 12:00경 ■■■■ 등에서 직무관련자로부터 금품등(음식물)을 제공받았으며, 2024. 3. 6. ■■■■ 골프장 및 2024. 4. 17. ■■■■ 골프장에 직무관련자와 함께 출입함으로써 윤리행동강령을 위반하였다.

나. 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 위반

○○본부 직원은 본인에 대한 직장 내 괴롭힘 신고 사실을 알고 신고인들과 직·간접적으로 접촉을 시도하였고, B에게 이번 사건의 중재자 역할을 맡기며 B는 이들 사이를 중재하고자 하여 신고인의 의사에 반하는 중재, 합의를 시도하

였으므로 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 제14조(피해자 보호 및 비밀유지) 제3항을 위반하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○본부 ■■■부에서는 윤리행동강령 및 「직장 내 괴롭힘 관리 지침」 위반 사례가 재발하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○장은

- ① ○○본부 임직원들이 윤리행동강령을 위반하여 직무관련자와 골프를 하는 행위를 근절하기 위한 방안을 마련하여 시행하고,(통보)
- ② 직장 내 괴롭힘 행위를 예방하고, 사건 발생 시 이에 적절히 대응하기 위한 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)